

1500504-57.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032202/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 22813622 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1469/22/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2032202 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500504-57.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500504-57.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032202/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 22813622 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1469/22/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2032202 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1469/22/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Henrique da Silva

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra DIEGO HENRIQUE DA SILVA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que,

segundo a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15, na rua Tomás Martins, número 380, bairro Vila Formosa, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, visando comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 21 (vinte e uma) porções de Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida por cocaína, na forma de crack, pesando cerca de 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo de constatação de fls. 22/24 e exame químico toxicológico de fls. 98/99.

Notificado (fls. 125), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 144).

Recebida a denúncia (fls. 145/146), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 164).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 172/184 e 187/191).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 05/07, 20, 22/24 e 98/99, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para cocaína, na sua forma em crack.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Diego optou por permanecer silente. Em audiência, Diego disse que sua filha estava passando necessidades e que ao passar pela Vila São Sebastião, um homem lhe ofereceu as porções de crack. Disse que as adquiriu por R\$ 100,00 no intuito de revendê-las e ganhar algum dinheiro. Afirmou que estava indo para sua casa na Vila Formosa quando os policiais militares o abordaram e localizaram as pedras de crack em seu bolso. Disse que está arrependido e que respondeu a processo por ato infracional análogo ao tráfico uma vez, além de já ter sido beneficiado com o acordo de não persecução penal também por uma vez.

Os policiais militares Ivã de Almeida Dutra e Rafael Mendes de Oliveira Franco relataram que em patrulhamento de rotina se depararam com Diego caminhando pela rua Tomás Martins, 380, na Vila Formosa, local já conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, abordaram-no e durante revista pessoal localizaram no bolso da bermuda 21 porções de pedra de crack mais resquícios, embrulhadas em saco plástico nas cores amarela e branco, bem como 01 aparelho celular Samsung com carregador e R\$ 11,40 em notas e moedas. Informalmente, Diego afirmou que adquiriu as drogas de um desconhecido no bairro São Sebastião pelo valor de R\$ 100,00 e que iria vender cada uma por R\$ 5,00 a fim de levantar cerca de R\$ 150,00. Em audiência, acrescentaram que Diego não estava sob efeito de entorpecente.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel.

Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão de Diego em Juízo foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que inclusive relataram a versão informal do acusado, que coincide com sua versão judicial, pelo que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo 21 porções de crack com peso de 4,21 gramas, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. É confesso e conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão e da menoridade, mantenho-a no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese menção do digno representante do Ministério Público acerca da homologação de acordo de não persecução penal em outro processo de tráfico de drogas, certo que o rol do artigo 61 do Código Penal, taxativo, não elenca hipótese relativa a tal circunstância.

Na terceira fase, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, reduzo a pena de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra DIEGO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, suficiente e adequado ao caso em tela, notadamente em razão da confissão e do arrependimento.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que

substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, eis que produto da mercancia espúria (fls. 96/97).

Contudo, não periciado o aparelho celular e não havendo prova de que era utilizado para a prática da mercancia espúria, autorizo sua restituição ao acusado, mediante termo de entrega.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA